

RUZAIN WELSON B. ABDULLAH

lwn

ROHANI BT. JAMIL AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Aidi bin Mokhtar (Pengerusi), YA Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Panel), YA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Panel), Pada 17hb. April 2018 / 29hb. Rejab 1439H]

Permohonan No. 10000-002-0099-2017

[Kebenaran Merayu – Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : En. Sahrudin b. Samsuddin daripada Tetuan Din Samsuddin & Associates

Peguam Syarie Responden : En. Juraish b. Kamaruddin daripada Tetuan Juraish Syariah Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

- [1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah kebenaran untuk merayu di bawah Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Responden tidak bersetuju dengan Permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapan.
- [2] Responden telah memfailkan satu tuntutan nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah (MRS) Klang dan pada 18/5/2016 Mahkamah tersebut telah meluluskan tuntutan Responden dan memerintahkan Perayu membayar nafkah 2 orang anak sebanyak RM 600.00 sebulan.

- [3] Responden tidak berpuashati dengan keputusan MRS Klang tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) di Shah Alam. Pada 24/8/2017, MTS Shah Alam telah meluluskan rayuan Responden dan memerintahkan Pemohon membayar nafkah 2 orang anak sebanyak RM 1,144.00 sebulan.
- [4] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan rayuan tersebut dan berhasrat untuk merayu. Oleh kerana kes ini bermula daripada MRS, Pemohon perlu mendapat kebenaran untuk merayu di bawah Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebelum Pemohon boleh memfailkan rayuan.

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- [5] Bagi permohonan kebenaran merayu Pemohon ini, kami merujuk kepada seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan :

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

- [6] Berdasarkan seksyen 67(2) tersebut, dua kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi oleh mana-mana Pemohon sebelum suatu perintah kebenaran merayu diberi iaitu:-

- a. Bahawa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul semasa pendengaran prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah; dan
- b. Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut.

[7] Kami mengulangi pendirian kami dalam kes-kes sebelum ini bahawa peruntukkan sub-seksyen 67(2) tersebut adalah sebagai tapisan, iaitu menyaring kes-kes yang hanya mempunyai isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu tersebut. Ketetapan ini telah ditegaskan di dalam kes *Mhd. Idris bin Hj. Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH 34(1)*. Panel Rayuan dalam kes tersebut merujuk kepada kitab *Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, Cetakan Pertama, 1984, hlm. 282 sebagaimana berikut :

هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرام لا يجوز إعادة النظر فيها إلا في أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الأمر ، ويكون طلب إعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة ، ويرفع الى نفس قضاة النقض والابرام ، او الى هيئة خاصة من غيرهم مهمتها إعادة النظر في هذه الأحكام

Maksudnya: *“Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini.”*

- [8] Kami menegaskan di sini, batas dan tugas Mahkamah ini berdasarkan peruntukan yang dinyatakan di atas. Fungsi Mahkamah dalam permohonan ini hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya. Bukanlah tugas kami di peringkat ini untuk mendengar, membicara dan memutuskan mengenai tuntutan yang timbul. Pihak-pihak boleh menghujahkan berkaitan tuntutan tersebut sekiranya rayuan diberikan semasa perbicaraan di peringkat Rayuan.
- [9] Oleh yang demikian, dalam kes ini, Pemohon adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan kepada kami mengenai persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan di MTS dan MTS telah membuat keputusan terhadap undang-undang berkepentingan awam tersebut.
- [10] Untuk tujuan tersebut, kami merujuk kepada alasan-alasan permohonan Pemohon dan hujahnya bagi mengenalpasti adakah permohonan ini memenuhi elemen-elemen yang telah kami nyatakan di atas.
- [11] Di dalam Afidavit Pemohon bertarikh 8/9/2017, Pemohon telah tidak melampirkan apa-apa Alasan Penghakiman yang telah dibuat oleh MTS berkaitan penghakiman yang telah dibuat pada 24/4/2017. Kami berpendapat kegagalan Pemohon mengemukakan Alasan Penghakiman ini

adalah satu peninggalan yang material kerana kami tidak ditunjukkan apakah dia persoalan undang-undang berkepentingan awam telah ditimbulkan semasa prosiding rayuan dan bahawa MTS telah membuat keputusan berdasarkan persoalan undang-undang berkepentingan awam tersebut.

- [12] Berdasarkan penelitian kepada affidavit Pemohon, kami mendapati Pemohon telah tidak menunjukkan kepada kami bagaimana alasan-alasan yang dinyatakan di dalam affidavit tersebut boleh dikaitkan sebagai persoalan undang-undang yang ada kepentingan awam. Dalam hal ini kami harus bersikap berhati-hati supaya persoalan-persoalan yang ditujukan bukanlah untuk kepentingan diri Pemohon tetapi harus untuk kepentingan awam. Ini kerana persoalan-persoalan berkaitan kepentingan diri Pemohon telah ditimbang oleh MTS semasa pendengaran rayuan.
- [13] Responden membantah permohonan Pemohon ini dan menyatakan di dalam Affidavit Jawapannya bahawa Pemohon telah gagal untuk menunjukkan kepada Mahkamah wujudnya isu persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah disentuh oleh YA Hakim MTS.
- [14] Pemohon telah membangkitkan isu pengurangan nafkah anak sebagai persoalan undang-undang berkepentingan awam. Di dalam kes *Shah Christiarani bt. Azhar lwn Othman b. Talib, kes no. 10000-002-0063-2015 (belum dilaporkan)*, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Negeri Selangor dalam penghakimannya pada 14/6/2016 telah menyatakan;-

“ Kami menegaskan pengurangan dalam kadar nafkah anak yang difardukan ke atas Responden bukan suatu isu persoalan undang-undang berkepentingan awam. Ianya hanya melibatkan Pemohon dan Responden sahaja. Malah Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 telah

memperuntukan bagi Mahkamah untuk mengubah atau membatalkan perintah mengenai nafkah seseorang anak”

- [15] Kami ingin tegaskan di sini, isu persoalan undang-undang berkepentingan awam hanya boleh ditunjukkan melalui pengemukaan Alasan Rayuan, penghujahan pihak-pihak dan juga Alasan Penghakiman berkenaan kes rayuan di MTS. Malangnya, di dalam kes ini kami telah tidak ditunjukkan dengan dokumen-dokumen berkenaan. Lebih malang lagi Pemohon telah tidak dapat menunjukkan secara spesifik perenggan manakah di dalam Alasan Penghakiman YA Hakim MTS yang dikatakan telah menyentuh isu persoalan undang-undang berkepentingan awam tersebut.
- [16] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami mendapati permohonan Pemohon ini tidak mematuhi peruntukan seksyen 67(2) di atas kerana Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami persoalan undang-undang berkepentingan awam telah ditimbulkan semasa pendengaran prosiding rayuan di MTS dan MTS telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut di dalam keputusannya.
- [17] Kami juga bersetuju dengan hujah Responden bahawa akibat dari pemfailan permohonan ini yang tidak mempunyai merit yang kukuh telah memberikan kesusahan dan telah memprejudiskan Responden. Justeru itu, adalah wajar kos diberikan kepada Responden dengan amaun yang kami anggap munasabah berdasarkan kepada Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi, Elaun dan Kos) 2006.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pihak Pemohon, Afidavit dan hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

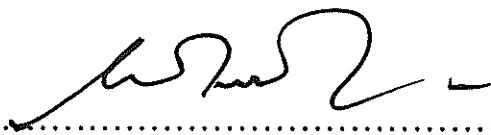
1. Permohonan Pemohon DITOLAK.
2. Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden. Jumlah kos akan ditaksirkan oleh Pendaftar.

Penghakiman ini diberikan oleh :-



.....
YA DATO' DR. MOHD NA'IM B. MOKHTAR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
YA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

2. 1. 1.

1.